T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
İşverenler Daire Başkanlığı

Sayı : 70467665-202.99-E.5437672 30/10/2017
Konu : Kesinleşmeyen İş Mahkeme Kararı
(APHB İPC)

SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE
İSTANBUL

İlgi: 19/09/2017 tarihli, 4711141 sayılı yazınız.

Ünitenize intikal eden, sigortalılarca hizmet tespit davalarında işverenlerin Kurumumuza bildirilmeyen veya gün ve kazançları eksik bildirilen durumlarda işverene hizmet tespiti maksadıyla iş mahkemelerine dava açıldığı ancak; hizmet tespit davalarında yetkili mahkeme iş mahkemeleri olup, mahkeme kararına yapılan itirazlar sonrası kesin karar Yargıtay nezdinde verildiğinden mahkeme kararlarının henüz temyiz aşamasında olması, 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesinde ise söz konusu belgelerin işveren tarafından tanzim edilip edilmediğine bakılmaksın belge başına asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanacağına hükmedildiğinden bahisle,

Prim belgelerinin iş mahkemesi kararından sonra Yargıtay kesinleşme tarihinden önce verilmiş olması durumunda uygulanacak idari para cezasının asgari ücretin 2 katı mı 1/8 oranında mı yoksa 1/5 oranında mı uygulanacağı hususunda tereddüt hasıl olan ilgide kayıtlı yazınız ve ekleri incelenmiştir.

Hizmet tespit davalarında işverenlerce mahkeme kararından sonra, kesinleşmeden önce verilen aylık prim belgelerine uygulanması gereken, ***idari para cezaları ile ilgili husus daha evvel Hukuk Müşavirliğimizin 23/12/2016 tarihli ve 6963411 sayılı yazısı ile mütalaa edilmiştir.***

Bilindiği üzere; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ikinci bölümünün ana başlığı "Prim Belgeleri ve Primlerin Ödenmesi" şeklinde düzenlenmiş olup, "Prim belgeleri ve işyeri kayıtları" alt başlıklı 86 ncı maddesinin birinci fıkrasında "Bu Kanunun 4 üncü ve 5 inci maddesine tabi sigortalılar ile sosyal güvenlik destek primine tabi sigortalılar için işverenlerce Kuruma verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgelerinin şekli, içeriği, ekleri, ilgili olduğu dönemi, verilme süresi ve diğer hususlar Kurum tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenir." hükmü yer almaktadır. Buna göre Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 102 nci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen süre içinde Kuruma vermekle yükümlü oldukları öngörülmüştür.

Öte yandan aylık prim ve hizmet belgesinin yönetmelikte belirlenen süreden sonra verilmiş olması hasebiyle 102 nci maddenin altıncı fıkrasındaki şartları taşımayan işverenler için yapılacak işlemler aynı Yönetmeliğin 103 üncü maddesinde;

"...

(1) Diğer Kanunlara göre defter tutmakla yükümlü bulunan işveren, alt işveren ve sigortalıyı devir alanlar tarafından Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlara ilişkin yasal süresi geçirildikten sonra Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgeleri, doğruluğu, fiilen yapılan denetimler sonucu veya işyeri kayıtlarından yapılan tespitlerden anlaşılması hâlinde işleme konulur. Aylık prim ve hizmet belgesinin fiilen yapılan

<...>
Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye/Ankara
Telefon No: (0312) 458 71 57 Faks No: (0312) 432 12 37
e-posta:isverenlerPrimdb@sgk.gov.tr Elektronik Ağ: www.sgk.gov.tr

Bilgi İçin
N.BİNGÖL Şef

tespitler sonucunda işleme alınmasında, tespitin yapıldığı tarihten geriye doğru en fazla bir yıllık süreye ilişkin olan kısmı dikkate alınır. Diğer Kanunlara göre defter tutmakla yükümlü olmayan işveren, alt işveren ile sigortalıyı devir alanlar tarafından ikinci fıkrada belirtilen süreler dışında verilen belgeler işleme alınmaz.

(2) Yasal olarak verilmesi gereken son günü takip eden günden başlanarak takip eden üçüncü ayın sonuna kadar Kuruma verilen asıl veya ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgesi, aksine bir tespit veya şüpheli bir durum yoksa ve aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı olan sigortalıların sigortalı işe giriş bildirgelerinin yasal süresi içinde veya aylık prim ve hizmet belgesinin ilişkin olduğu aydan önceki bir tarihte Kuruma verilmiş olması hâlinde, söz konusu belge, ayrıca incelemeye gidilmeksizin işleme alınır.

(3) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanlara ilişkin yasal süresi geçirildikten sonra Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgeleri, fiili hizmet süresi zammı prim belgeleri ile itibari hizmet süresi prim belgeleri şüphe, ihbar veya şikayet hâlleri bulunmadığı sürece incelemeye gidilmeksizin işleme alınır.

(4) Daha önce Kuruma belge türü veya kanun numarası hatalı seçilerek verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerine ilişkin düzeltme amaçlı olarak yasal süresi dışında verilen aylık prim ve hizmet belgeleri, düzeltme ile fiili hizmet süresi zammı kazandırma hali hariç, belgede kayıtlı sigortalılar ve bu sigortalıların prim ödeme gün sayısı ile prime esas kazanç tutarının aynı olması kaydıyla, ayrıca incelemeye gerek kalmaksızın işleme alınır. Bu nitelikte verilen aylık prim ve hizmet belgelerine idarî para cezası uygulanmaz. Sonradan düzeltme amaçlı verilen belge ile fiili hizmet süresi zammı kazandırılması halinde, söz konusu belgenin işleme alınmasında bu maddenin yukarıdaki fıkralarında belirtilen usul izlenir." şeklinde düzenlenmiştir.

Aylık prim ve hizmet belgesinin süresinde verilmemesine ilişkin uygulanacak idari para cezalarının oranı ise 5510 sayılı kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının "c" bendinin 1,2,3, ve 4 numaralı alt bendlerinde;

"...

c) 86 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca verilmesi gereken belgeleri, Kurumca belirlenen şekilde ve usûlde vermeyenler ya da Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda göndermeyenler veya belirlenen süre içinde vermeyenlere her bir fiil için;

1) Belgenin asıl olması halinde aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin beşte biri tutarında,

2) Belgenin ek olması halinde, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin sekizde biri tutarında,

3) Ek belgenin 86 ncı maddenin beşinci fıkrasına istinaden Kurumca re'sen düzenlenmesi durumunda, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin yarısı tutarında,

4) Belgenin mahkeme kararı, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde ya da bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden, hizmetleri veya kazançları Kuruma bildirilmediği veya eksik bildirildiği anlaşılan sigortalılarla ilgili olması halinde, belgenin asıl veya ek nitelikte olup olmadığı, işverence düzenlenip düzenlenmediği dikkate alınmaksızın, aylık asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır."

şeklinde ifade edilmiştir.

Sigortalı hizmetlerinin tespiti davası sigortalıyı çalıştıran işveren aleyhine açılmaktadır. Ancak, tespit davası sonucunda verilen ilam doğrultusunda primlerin Kurumca tahsili gerekeceğinden davanın, Kuruma da yönetilmesi gerekir. Yargıtay kararları ile yerleşik hale gelen bu uygulama 6552 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinin ikinci fıkrası ile 5521 sayılı İş Kanunun 7 nci maddesine eklenen;

" Hizmet akdine tabi çalışmaları nedeniyle zorunlu sigortalılık sürelerinin tespiti talebi ile işveren aleyhine açılan davalarda, dava Kuruma resen ihbar edilir. İhbar üzerine davaya davalı

yanında ferî müdahil olarak katılan Kurum, yanında katıldığı taraf başvurmasa dâhi kanun yoluna başvurabilir. Kurum, yargılama sonucu verilecek kararı kesinleştikten sonra uygulamakla yükümlüdür" hükmü ile yasal zorunluluk hale gelmiş olup, bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar 2014/30 sayılı Genelgede izah edilmiştir.

Bu maddeye göre tespit davası sonucu verilen kararlar kesinleşmesinden sonra Kurum yönünden bağlayıcılık kazanacak, 5510 sayılı Kanunun 11 inci maddesi çerçevesinde bildirgesi verilmemiş işyeri de Kurumca re'sen tescil edilecektir. Bunun yanında, işverence Kuruma prim belgeleri verilmemiş olan sigortalının açtığı hizmet tespit davası sonucunda kanıtlanan sigortalı hizmetler için "prim belgelerinin yasal süresi içinde verilmemesi" fiili oluşacağından idari para cezası tahakkuku gerekecektir.

Yukarıda belirtilen mer'i mevzuat hükümleri dikkate alınmak suretiyle incelenen yazınız ve eklerinden, işverenler tarafından, hakkında açılan hizmet tespit davası aleyhine karara çıktıktan sonra karar kesinleşmeden önce sigortasız çalıştırdığı işçi için geçmişe yönelik olarak Kuruma re'sen aylık prim ve hizmet belgelerinin sunulduğu, yargı aşamasında olan bir süreçte sonradan verilen aylık prim ve hizmet belgelerinin yönetmeliğin 103 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları dikkate alınarak fiilen yapılan denetimler sonucunda doğruluğunun anlaşılması halinde;

-Mahkeme kararından sonra, kesinleşmeden önce verilen aylık prim belgelerine istinaden 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin duruma uygun 1 veya 2 numaralı alt bendi uyarınca idari para cezası verilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

İbrahim ÖZÇELİK
Genel Müdür a.
Daire Başkanı

<...>
Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye/Ankara
Telefon No: (0312) 458 71 57 Faks No: (0312) 432 12 37
e-posta:isverenlerPrimdb@sgk.gov.tr Elektronik Ağ: www.sgk.gov.tr

Bilgi İçin
N.BİNGÖL Şef

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

Sayı : 21593386-207.99-E.4711141 19/09/2017
Konu : İPC hk.

SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
(İşverenler Daire Başkanlığı)

Avcılar Sosyal Güvenlik Merkezimizin 18/09/2017 tarih ve 4692619 sayılı yazısı ekte gönderilmekte olup, yazımız ekinde belirtilen tereddütlü durumla ilgili yapılacak işlemler hakkında İl Müdürlüğümüzün talimatlandırılması hususunu;

Bilgilerinize arz ederim.

Mehmet Ali ÖZKAN
Sosyal Güvenlik İl Müdürü a.
Sosyal Güvenlik İl Müdür Yardımcısı

Ek: 1 sayfa

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü
Avcılar Sosyal Güvenlik Merkezi

Sayı : 78102388-045-E.4692619 18/09/2017
Konu : İdari Para Cezası

İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuza bildirilmemiş, gün veya kazançları eksik bildirilmiş veya Kurumumuz tarafından tespit edilemeyen hizmet sürelerinin tespit edilmesi amacıyla sigortalılar tarafından hizmet tespit davası açılmaktadır.

5510 Sayılı Kanun'un 86. maddesinde; "Aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi işveren tarafından verilmeyen veya çalıştıkları Kurumca tespit edilemeyen sigortalılar, çalıştıklarını hizmetlerinin geçtiği yılın sonundan başlayarak beş yıl içerisinde iş mahkemesine başvurarak, alacakları ilâm ile ispatlayabilirlerse, bunların mahkeme kararında belirtilen aylık kazanç toplamları ile prim ödeme gün sayıları dikkate alınır" denilmektedir. Hizmet tespit davalarında görevli mahkeme, iş mahkemeleri olup, mahkeme kararlarına yapılan itirazlar sonrası kesin karar Yargıtay nezdinde verilmektedir.

5510 sayılı Kanun'un 102. maddesinde sigortalı hizmetlerinin aylık prim hizmet belgesinde bildirilmediği veya eksik bildirildiğinin mahkeme kararı ile tespit edilmesi durumunda, belgenin asıl veya ek nitelikte olup olmadığı, işverence düzenlenip düzenlenmediği dikkate alınmaksızın, aylık asgari ücretin iki katı tutarında, idari para cezası uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

Ancak sigortalılar tarafından kazanılmış hizmet tespit davalarında, işverenlerin sigortalıları için Kurumumuza sunmuş oldukları ek/asıl aylık prim ve hizmet belgelerinin İş Mahkemesi karar tarihinden sonra, Yargıtay tarafından kesinleşme tarihinden önce verilmiş olması durumunda uygulanacak idari para cezasının belge başına 2 asgari ücret mi, yoksa ek belgede 1/8, asıl belgede 1/5 mi olacağına dair tereddüt hasıl olduğundan konu ile ilgili olarak Merkezimize bilgi verilmesini,

Arz ederim.

Halil ÇIRTLIK
Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5 inci maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır
Cihangir mh.Ormanlı cd.No:55 Avcılar Hükümet Konağı Avcılar /İSTANBUL
Telefon: (0212) 590 98 85 - Fax: 590 98 82
E-posta: avcilarsgm@sgk.gov.tr Elektronik ağ: www.sgk.gov.tr